

D. Ricardo Alvira Baeza
C/ Vizcaya 1 – 28045 Madrid
ricardo.alvira@gmail.com

Al Excmo. Sr. Ministro de Economía, Comercio y Empresa

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Complejo de La Castellana, Paseo de la Castellana 162 – 28071 Madrid

Madrid, marzo de 2026

ASUNTO: Petición al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001 relativa a la **puesta en conocimiento de normativa y jurisprudencia europea relevante y solicitud de valoración del criterio aplicado por la CNMC en materia de condiciones económicas de profesionales autónomos.**

A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2001, se hace constar que la presente petición tiene objeto distinto de la presentada en marzo de 2021.

D. Ricardo Alvira Baeza, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vizcaya 1, 28045 Madrid, y correo electrónico ricardo.alvira@gmail.com, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, formula ante V.E. la siguiente petición, que consta de dos dimensiones diferenciadas:

PRIMERA DIMENSIÓN: transmisión de información de relevancia para el ejercicio de las competencias de V.E. en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

SEGUNDA DIMENSIÓN: petición de valoración oficial y, en su caso, de actualización del criterio aplicado por la CNMC en la materia a la que se refiere la información transmitida.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de marzo de 2021, el firmante presentó ante la Ministra de Trabajo y Economía Social una petición solicitando que el Ministerio impulsara el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos equivalentes para profesionales que ejercen por cuenta propia. El Ministerio de Trabajo y Economía

Social remitió dicha solicitud a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) el 29 de marzo de 2021, por considerarla relacionada con la actividad profesional y no con el ámbito laboral.

En el marco de la tramitación de dicha petición, la Dirección General de Política Económica (DGPOLECO) elaboró un informe con fecha 10 de febrero de 2022 (CSV: 1471189-94538828), en el que se desestimaba la solicitud. El informe fue encargado el 8 de febrero de 2022 y emitido el 10 de febrero, es decir, en un plazo de dos días desde su solicitud. En él se concluía expresamente que la regulación vigente sobre honorarios de profesionales "se ajusta al principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución, a la normativa comunitaria y nacional en materia de defensa de la competencia y libertad de prestación de servicios".

Dicho informe se fundamentó en dos informes previos de la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), emitidos en 2009 y 2012 respectivamente, sin incorporar la normativa y jurisprudencia europea surgida con posterioridad a dichas fechas. En particular, el informe DGPOLECO rechazó la equiparación entre profesionales por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena con el argumento de que el profesional "realiza una actividad mercantil" y el trabajador "una actividad laboral", constituyendo marcos de actividad con diferencias sustanciales.

Este argumento es precisamente el que la jurisprudencia del TJUE y la Comunicación de la Comisión de 2022 han desplazado, al establecer que la forma jurídica del contrato no determina automáticamente la exclusión del derecho a la negociación colectiva. Asimismo, el informe DGPOLECO invocó como autoridad la Decisión de la Comisión Europea 2005/8 contra el Colegio de Arquitectos Belgas por sus baremos indicativos de honorarios; sin embargo, las Directrices de la Comisión de 2022 representan un cambio expreso de criterio de la propia Comisión respecto a ese tipo de razonamiento.

Si bien ya existía en el momento de redacción del informe DGPOLECO normativa y jurisprudencia europea que afirmaba la compatibilidad de los honorarios mínimos con la libertad de empresa —y que no fue considerada en dicho informe—, desde la fecha de ese informe el marco normativo y jurisprudencial aplicable ha experimentado además cambios adicionales de notable relevancia. El conocimiento formal de todo este cuerpo normativo por parte del Ministerio constituye, por sí solo, un acto con consecuencias jurídicas.

Adicionalmente, durante el proceso judicial seguido ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Procedimiento Ordinario 1/2022), se aportó documentación empírica acreditativa de la discriminación retributiva entre profesionales autónomos y asalariados, que fue formalmente puesta en conocimiento del Ministerio en el marco de dicho procedimiento. Mediante la presente petición se re-transmite dicha información de

forma autónoma, al margen del proceso judicial, a fin de que el Ministerio quede formalmente en conocimiento de ella también por esta vía.

II. PRIMERA DIMENSIÓN: TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL SOBREVENIDA

Mediante la presente petición, se pone formalmente en conocimiento de V.E. el siguiente cuerpo normativo y jurisprudencial, estructurado en dos bloques en atención a su cronología respecto del informe DGPOLECO de 10 de febrero de 2022 (CSV: 1471189-94538828). El Bloque A recoge la normativa y jurisprudencia ya existente en esa fecha pero no considerada en dicho informe; el Bloque B recoge la normativa sobrevenida con posterioridad que refuerza la necesidad de una revisión del criterio aplicado.

BLOQUE A — Normativa y jurisprudencia existente con anterioridad al informe DGPOLECO de 10 de febrero de 2022, no considerada en dicho informe

A.1. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden (C-413/13)

Esta sentencia estableció que los convenios colectivos de falsos trabajadores por cuenta propia, o de prestadores de servicios en situación equiparable a la de los trabajadores por cuenta ajena, quedan fuera del artículo 101 TFUE. Esta jurisprudencia, consolidada en pronunciamientos posteriores relativos al contexto de las plataformas digitales de trabajo, constituye el fundamento de las Directrices de la Comisión Europea de 2022 descritas en el Bloque B.

A.2. Directiva (UE) 2018/958, de 28 de junio de 2018, relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nueva regulación de profesiones

Esta Directiva establece la obligación de los Estados miembros de llevar a cabo una evaluación de proporcionalidad antes de introducir nuevas disposiciones que restrinjan el acceso o el ejercicio de profesiones reguladas, o antes de modificar las existentes. El test de proporcionalidad exige que toda restricción esté justificada por razones de interés público y sea adecuada, necesaria y no excesiva respecto al objetivo perseguido.

La Directiva es relevante para la presente petición en la medida en que el criterio aplicado por la CNMC —que trata como restricción de la competencia

cualquier acuerdo sobre condiciones económicas entre autónomos sin asalariados, sin distinción por razón de dependencia económica ni de equiparabilidad con los trabajadores por cuenta ajena— constituye en la práctica una restricción al ejercicio de la actividad de dichos profesionales. A la luz de la Directiva 2018/958, tal criterio debería superar un test de proporcionalidad que, a la vista de las Directrices de la Comisión de 2022 y de la jurisprudencia del TJUE, resulta cuando menos cuestionable.

A.3. Directiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor en el mercado único digital

Esta Directiva, transpuesta en España, reconoce el derecho de autores e intérpretes a una remuneración adecuada y proporcional, y otorga flexibilidad a los Estados miembros para garantizarla mediante mecanismos de negociación colectiva. Las Directrices de 2022 confirman que la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos celebrados por autores o artistas intérpretes por cuenta propia sin asalariados en el marco de esta Directiva.

A.4. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de julio de 2019, Comisión c. Alemania (C-377/17), relativa a los honorarios mínimos del HOAI

El Tribunal de Justicia declaró en esta sentencia que la normativa alemana que establecía honorarios mínimos obligatorios para arquitectos e ingenieros (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, HOAI), fijados por disposición reglamentaria del Estado, era incompatible con la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, por constituir una restricción injustificada a la libre prestación de servicios.

Esta sentencia es relevante para la presente petición porque el Tribunal de Justicia no declaró los honorarios mínimos incompatibles con el Derecho de la Unión, sino que examinó la justificación concreta aportada por Alemania y la consideró insuficiente: dado que en Alemania el ejercicio de la arquitectura y la ingeniería no está sujeto a reserva legal de actividad, el argumento de que los honorarios mínimos eran necesarios para garantizar la calidad de las prestaciones no superó el test de proporcionalidad.

La sentencia deja, por tanto, abierta la compatibilidad de sistemas de honorarios mínimos con el Derecho de la Unión cuando la justificación descansa sobre bases más sólidas, como la existencia de reserva legal de actividad, la protección de los destinatarios de los servicios o razones de interés general suficientemente acreditadas. La sentencia somete, por tanto, la compatibilidad de los sistemas de honorarios mínimos con el Derecho de la Unión al cumplimiento del principio de proporcionalidad

En el ordenamiento español, el ejercicio de numerosas profesiones reguladas — entre ellas la arquitectura — está sujeto precisamente a reserva legal

de actividad, lo que refuerza la viabilidad jurídica de un sistema de honorarios mínimos equivalentes como el que el firmante solicitó al Ministerio.

BLOQUE B — Normativa sobrevenida con posterioridad al informe DGPOLECO de 10 de febrero de 2022

B.1. Comunicación de la Comisión Europea de 30 de septiembre de 2022

Con posterioridad al informe de la Dirección General de Política Económica de 10 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2022/C 374/02) las "Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados".

Mediante estas Directrices, la Comisión interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —en particular la sentencia FNV Kunsten (C-413/13)— y establece con carácter general, y por primera vez de forma oficial y vinculante para la política de competencia de la Comisión, que determinadas categorías de convenios colectivos celebrados por personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

Las Directrices reconocen que determinadas categorías de trabajadores autónomos pueden encontrarse en una situación comparable a la de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente cuando existe dependencia económica o un desequilibrio significativo en el poder de negociación frente a la contraparte contractual, en concreto:

- Los convenios colectivos de autónomos sin asalariados económicamente dependientes (aquellos que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de una sola contraparte).
- Los convenios colectivos de autónomos sin asalariados que trabajan "codo con codo" con trabajadores por cuenta ajena de la misma empresa.
- Los convenios colectivos entre autónomos sin asalariados y plataformas digitales de trabajo.

La Comisión declara expresamente que no intervendrá contra estos convenios colectivos, y que tampoco lo hará cuando exista un desequilibrio en el poder de negociación, en particular cuando la contraparte supere un volumen de negocios de 2.000.000 EUR o cuente con diez o más empleados.

Estas Directrices reflejan una evolución relevante en la interpretación del Derecho de la competencia de la Unión en relación con determinadas categorías de trabajadores autónomos, al reconocer explícitamente la necesidad de tener en cuenta su posición económica real y su posible equiparabilidad con los trabajadores por cuenta ajena.

B.2. Ley italiana n.º 49/2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49) sobre equo compenso de las prestaciones profesionales.

En este contexto, algunos Estados miembros han comenzado a introducir adaptaciones legislativas destinadas a reforzar la protección económica de determinados profesionales que ejercen por cuenta propia frente a contrapartes con mayor poder de negociación.

En particular, Italia ha adoptado la **Ley n.º 49/2023, de 21 de abril, sobre equo compenso de las prestaciones profesionales**, que establece mecanismos destinados a garantizar una remuneración adecuada para profesionales que prestan servicios a grandes empresas, entidades financieras o Administraciones públicas.

Esta normativa prevé que las condiciones económicas pactadas respeten criterios de equidad y adecuación, permitiendo utilizar como referencia parámetros profesionales o criterios económicos establecidos por normativa sectorial para verificar el carácter equitativo de la remuneración.

Este desarrollo legislativo ilustra el modo en que algunos ordenamientos nacionales de la Unión Europea están respondiendo a los problemas derivados del desequilibrio de poder de negociación entre profesionales autónomos y grandes entidades contratantes, en un contexto marcado por la evolución reciente del Derecho de la competencia de la Unión y por las Directrices de la Comisión Europea de 2022.

C. Datos empíricos sobre discriminación retributiva entre profesionales autónomos y asalariados

Con independencia del marco normativo descrito en los Bloques A y B, el firmante pone formalmente en conocimiento de V.E. los siguientes datos empíricos, acreditados mediante documentación aportada en el Procedimiento Ordinario 1/2022 ante la Audiencia Nacional, y que se re-transmiten ahora por esta vía a fin de que el Ministerio quede formalmente en conocimiento de ellos al margen del proceso judicial. Procede destacar que en ninguna de las actuaciones del citado procedimiento el Ministerio refutó, ni total ni parcialmente, los datos empíricos aportados, ni aportó datos alternativos que los contradijesen. En ausencia de refutación o aportación de datos alternativos por parte del Ministerio, dicha información, que a continuación se detalla, debe considerarse conocida por la Administración y no controvertida en el marco del procedimiento.

Primero, según el Informe del Architects' Council of Europe (ACE) para el año 2020, la mediana de ingresos antes de impuestos de los arquitectos que ejercieron su profesión en España en modalidad autónoma fue de 24.377 € (en paridad de poder adquisitivo), frente a 28.711 € en el caso de los empleados de empresas privadas y más de 44.962 € en el caso de los empleados del sector público.

La mediana de ingresos de los autónomos resultó inferior asimismo al salario de convenio del sector, que en 2020 ascendía a 26.115,34 € conforme a la Resolución de 7 de octubre de 2019 de la Dirección General de Trabajo (XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos). Estos datos acreditan que la discriminación retributiva entre profesionales autónomos y asalariados que la petición original identificó como vulneración de los artículos 14 y 35 CE no es una hipótesis teórica sino una realidad estadísticamente constatable.

Segundo, el mismo informe ACE 2020 refleja la extrema atomización del mercado profesional en España: de un total de 8.567 firmas de arquitectura, 4.386 son unipersonales y 2.207 son de dos personas, lo que supone que más del 76% de las firmas tienen uno o dos profesionales. Esta realidad estructural contradice directamente el argumento de la DGPOLECO basado en la defensa de la competencia: no existe poder de mercado por parte de los profesionales que requiera ser contrarrestado, sino exactamente lo contrario — un mercado completamente atomizado en el que el poder de negociación reside en los clientes, no en los prestadores.

Tercero, el Informe ACE 2018 acredita que la brecha retributiva de género entre arquitectos autónomos alcanza el 25%, en un colectivo cuyos ingresos medianos ya son significativamente inferiores a los de sus homólogos asalariados. Esta realidad no es exclusiva del sector de la arquitectura: los datos del European Institute for Gender Equality (EIGE), elaborados a partir de Eurostat, acreditan la existencia de una elevada brecha retributiva de género entre el conjunto de los trabajadores autónomos españoles, con independencia del sector de actividad, tal como muestra la siguiente tabla:

RETRIBUCIÓN MEDIANA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN ESPAÑA SEGÚN SEXO			
Año	Mujeres	Hombres	Brecha retributiva
2008	9.541 €	13.597 €	29,8%
2009	9.844 €	14.982 €	34,3%
2010	9.199 €	12.271 €	25,0%

2011	9.462 €	12.647 €	25,2%
Fuente: European Institute for Gender Equality (EIGE), a partir de Eurostat.			

La ausencia de honorarios mínimos equivalentes afecta de forma desproporcionada a las profesionales autónomas, en términos coherentes con lo señalado en la Propuesta de Directiva COM(2020) 682, que vincula la protección del salario mínimo con la reducción de la brecha salarial de género. Es conocido, y así aparece reflejado en textos legislativos vigentes, que cuando no existe tope inferior legal de retribución son las mujeres quienes ven reducidos sus ingresos en mayor medida.

El Ministerio queda formalmente en conocimiento -de nuevo- de esta dimensión de género del problema, con las consecuencias que ello comporta en términos de la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres conforme al artículo 14 CE y al artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La transmisión de esta información tiene valor propio e independiente de cualquier petición de actuación: a partir de la recepción del presente escrito, el Ministerio queda formalmente en conocimiento de este marco normativo y jurisprudencial, con las consecuencias que ello comporta en términos de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias de supervisión sobre la CNMC.

El firmante ha desarrollado el análisis jurídico de esta cuestión en un artículo académico actualmente en proceso de publicación en una revista científica italiana, cuyo objeto específico es el mecanismo de honorarios mínimos equivalentes como instrumento compatible con el Derecho de la Unión Europea. Dicho artículo podrá ser aportado como documentación complementaria a la presente petición una vez publicado.

III. SEGUNDA DIMENSIÓN: PETICIÓN DE VALORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CRITERIO DE LA CNMC

Expuesta y comunicada al ministerio la información anterior, el firmante formula ante V.E. la siguiente petición sustantiva:

Que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en ejercicio de sus competencias de supervisión y tutela sobre la CNMC, proceda a:

- Valorar de forma motivada si el criterio actualmente aplicado por la CNMC —que trata a los autónomos sin asalariados como empresas plenamente sujetas al artículo 101 TFUE, sin distinción por razón de dependencia económica, similitud de condiciones con los asalariados o prestación de

servicios a través de plataformas digitales de trabajo— resulta compatible con el marco normativo y jurisprudencial descrito en la sección II del presente escrito.

- En caso de apreciarse incompatibilidad o necesidad de actualización, instar a la CNMC a revisar y actualizar sus criterios de supervisión de forma coherente con las Directrices de la Comisión Europea de 30 de septiembre de 2022 y con la jurisprudencia del TJUE aplicable, teniendo en cuenta asimismo las adaptaciones normativas que algunos Estados miembros han comenzado a introducir tras dicha Comunicación, como Ley italiana n.º 49/2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49) sobre equo compenso de las prestaciones profesionales.
- Adoptar, en su caso, las medidas normativas o de coordinación institucional que resulten precisas para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales que ejercen por cuenta propia en España, en los términos que la normativa de la Unión Europea exige.
- Incluir en la valoración motivada anterior un pronunciamiento específico sobre si el criterio aplicado por la CNMC resulta compatible con la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, habida cuenta de la brecha retributiva de género documentada entre trabajadores autónomos mediante los datos del European Institute for Gender Equality y del Informe ACE, puestos formalmente en conocimiento del Ministerio mediante la presente petición. A tal efecto, el Ministerio dispone de los datos necesarios para calcular dicha brecha con carácter actualizado a partir de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de las estadísticas del Ministerio de Hacienda.

IV. CONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTO

La presente petición se formula al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Conforme al artículo 12 de dicha Ley Orgánica, el Ministerio dispone de un plazo de tres meses para comunicar al firmante la resolución adoptada o, en su defecto, las razones que lo impidieran. A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica, el firmante hace constar expresamente que la presente petición tiene un objeto distinto al de la petición formulada en enero de 2021. Aquella petición, formulada en marzo de 2021 ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social y remitida a MINECO, solicitaba que el Ministerio impulsara el establecimiento de un sistema de honorarios mínimos equivalentes.

La presente petición tiene por objeto, primero, la transmisión formal al Ministerio de un cuerpo normativo y jurisprudencial sobrevenido, y segundo, la

solicitud de que el Ministerio evalúe si el criterio en que se fundamentó su respuesta anterior sigue siendo jurídicamente sostenible a la luz de dicha normativa. Se trata, por tanto, de peticiones relacionadas en su contexto pero diferenciadas en su objeto, sin que quepa apreciar identidad de objeto que determine la inadmisibilidad prevista en el citado artículo 8.

Procede asimismo destacar que la Ley Orgánica 4/2001 atribuye al derecho de petición dos finalidades de naturaleza esencialmente diferente y autónoma entre sí. La primera es la transmisión de información desde el ciudadano hacia la Administración; la segunda es el planteamiento de una petición en sentido estricto. Tal como establece el preámbulo de la citada Ley, "las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas", y el Tribunal Constitucional ha confirmado que el derecho de petición "puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, expresando súplicas o quejas" (STC 242/1993). En lo que respecta a la primera dimensión — la transmisión de información—, la obligación de la Administración de acusar recibo y tomar en consideración la información recibida es independiente de la condición de graciable que rige la segunda dimensión.

Por tanto, el Ministerio queda obligado a acusar recibo de la información normativa, jurisprudencial y empírica transmitida mediante la presente petición, con independencia de la resolución que adopte respecto a la petición sustantiva contenida en la sección III.

La falta de respuesta en dicho plazo constituirá incumplimiento de la obligación legal de respuesta, circunstancia que el firmante pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo para su incorporación al expediente actualmente abierto ante dicha Institución, como elemento sobrevenido de relevancia para la valoración de la actuación del Ministerio en esta materia.

V. SOLICITUD

En virtud de todo lo expuesto, el firmante SOLICITA a V.E., al amparo del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001:

PRIMERO. Que se tenga por recibida y formalmente presentada la información normativa y jurisprudencial contenida en la sección II del presente escrito, quedando el Ministerio en conocimiento oficial de la misma a todos los efectos.

SEGUNDO. Que en el plazo de tres meses previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2001, el Ministerio comunique al firmante la valoración motivada solicitada en la sección III, así como las medidas que, en su caso, se adopten o se proyecte adoptar.

Madrid, marzo de 2026

Fdo.: D. Ricardo Alvira Baeza

ALVIRA BAEZA
RICARDO -
33516102L

 Firmado digitalmente por ALVIRA
BAEZA RICARDO - 33516102L
Fecha: 2026.03.07 19:17:28 +01'00'